**公司“9·20”一般车辆伤害事故调查报告

2024年9月20日9时30分许，**公司在位于田东县义圩镇义圩村的班查金矿选矿厂施工工地发生一起铲车侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失约115万元。

事故发生后，相关单位按突发事件信息报送流程进行了上报。后续，该事件经群众反映并由上级部门转办，百色市安全生产和应急管理委员会办公室于2025年11月对该事项开展督办核查。经核查确认该起事件属于生产安全事故范畴。2025年11月21日，田东县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，决定成立由县府办、县应急管理局、县公安局、县住建局、县工业和信息化局、县总工会、县人力资源和社会保障局及义圩镇人民政府组成的**公司“9·20”车辆伤害事故调查组，并邀请县纪委监委同步介入调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，公司“9·20”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.项目业主单位：**公司**金矿。于2006年6月30日注册成立，公司类型为有限责任公司分公司，负责人为**，统一社会信用代码为9145**X16G，公司地址位于田东县义圩镇**村，经营范围包括金矿、银矿、铅矿、锌矿开采、选冶及浮选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该矿持有采矿许可证（证号：C450**0873），有效期限至2020年8月29日（事发时已过期）。该矿是“**金矿日处理400吨浮选金矿（砂）技改项目”的核准业主单位。

2.项目合作单位：**有限公司，于2017年11月20日注册成立，事故发生时法定代表人为**，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，统一社会信用代码为9145**XA，公司地址位于广西壮族自治区百色市田东县平马镇广场路**，注册资本叁佰万圆整，经营范围包括矿业投资；有色金属产品（除国家专控产品）、冶金化工产品（除危险化学品）、黄金、白银的购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司与**公司**金矿签订合作开发协议，投资建设选矿厂。后于2023年9月3日，将选矿厂投资部分的资产及土地租赁使用权转让给**公司。

3.资产受让及现场管理单位：**公司，于2021年03月17日注册成立，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为**，统一社会信用代码为9145**F516，公司地址位于南宁

市青秀区**号房，注册资本贰仟万圆整，经营范围包括一般项目：新材料技术推广服务；日用品批发；木材销售；农副产品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；机械设备销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；化肥销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；电子产品销售；家用电器销售；文具用品批发；办公用品销售；煤炭及制品销售；第一类医疗器械销售；纤维素纤维原料及纤维制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司通过协议转让方式，2023 年 9 月 3 日签订《选矿厂转让协议》，从**有限公司获得**金矿选矿厂的使用权益，是事故发生时选矿厂工地的实际控制单位。

4.现场施工管理员：2024 年 8 月 31 日，**有限公司派出员工**到班查金矿选矿厂工地任施工管理员，协助基建整改工作。未取得铲车操作证。

（二）事故项目及相关协议情况

1.项目名称：**金矿日处理 400 吨浮选金矿（砂）技改项目[1]。

2.核准情况：项目于 2019 年 8 月 13 日获广西壮族自治区工

注释：[1]《广西壮族自治区工业和信息化厅 2019 年 8 月份“双公示”信息(行政许可)》编号：63342，申请单位：百色市工业和信息化局，申请事项名称：关于请求核准**金矿日处理 400 吨浮选金原矿（砂）技改项目的请示（百工信报〔2019〕110号）(项目代码：2019-451022-09-02-017126)，项目类别：企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准（技术改造类），项目属性：行政许可，审批结果：同意，审批处室：原材料处，办结时间：2019 年 8 月 13 日。

业和信息化厅核准[2]，但核准文件有效期2年[3]，项目未在有效期内开工，核准文件已自然失效。2023年7月，百色市工业和信息化局上报请求重新核准，但截至事发时未获批复。

3.环评情况：该项目“未批先建”，田东生态环境局已于2024年1月对此违法行为实施行政处罚。截至事发，项目仍未取得环评批复。

4.建设手续：项目选矿厂厂房建设未办理用地规划许可、工程规划许可和建筑施工许可等手续。

5.用地审批方面：2019年1月22日、3月12日，原田东县国土资源局先后出具该技改项目宗地核查意见、规划选址意见，两份文件仅系项目前期选址踏勘指导性文书，文中已明确要求项目单位后续依法办理正式建设用地报批手续；截至事故发生，项目未完成建设用地审批等法定用地核准程序，无合法建设用地批准文件。

二、事故发生经过

2024年9月，**公司为尽快实现投产，安排**有限公司人员对选矿厂场地内设施设备及厂房进行修缮维护。**作为**有限公司聘用的工程人员，于2024年9月1日起被派往该工地工作。

注释：[2]《广西壮族自治区工业和信息化厅关于**金矿日处理400吨浮选金矿（砂）技改项目核准的批复》（原20190017）。

注释：[3]《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）第十二条：项目自核准机关作出予以核准决定或者同意变更决定之日起2年内未开工建设，需要延期开工建设的，企业应当在2年期限届满的30个工作日前，向核准机关申请延期开工建设。核准机关应当自受理申请之日起20个工作日内，作出是否同意延期开工建设的决定。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过1年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。

2024 年 9 月 20 日上午，工地需要将建筑装修物料从坡底运往坡顶的办公楼。9 时 30 分许，**驾驶公司的一辆铲车，装载物料向坡顶行驶，卸完物料后返回，车辆行驶至半坡一处拐弯时，铲车轮子压到斜坡的边坡边缘并超出路面，导致铲车失控，侧翻滚落至约 8 米高的坡底水泥硬化地面。**被铲车挤压，头部严重受伤。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即开展自救并拨打 120 急救电话和 110 报警电话。9 时 30 分至 11 时许，义圩镇卫生院医护人员、义圩派出所民警先后到达现场，确认**已无生命体征。

11 时许，义圩镇人民政府接报后，立即组织人员赶赴现场核实。经初步了解，镇政府误认为**是自行清理承包地道路，向县应急管理局上报了“铲车司机清理个人承包地路面时发生事故”的初报信息。

田东县应急管理局组织人员于当日 12 时许到达现场，在未深入核实企业生产经营活动、未查明死者与企业关系的情况下，单方听取义圩镇政府的意见，错误认定该事故不属于生产安全事故，仅作为突发事件上报百色市应急管理局，并未依法启动生产安全事故调查程序。

事故发生后，**公司副总经理**从南宁赶到现场，负责善后处置工作。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，**公司与死者家属经过协商，于2024年9月26日签订了《工亡赔偿协议》，约定由公司向家属支付赔偿款共计人民币115万元。此后，因公司未按时足额支付，双方产生纠纷，后经田东县人民法院调解，于2025年7月23日达成《执行和解协议》，明确了剩余款项的支付计划。

四、现场勘察情况

（一）事故现场情况

事故现场位于田东县义圩镇义圩村**一带的**金矿选矿厂工地。现场有一条从坡底通往坡顶办公区的泥结碎石道路，坡度较陡。事发点位于道路中段的转弯处，道路外侧为高约8米的边坡，边坡下方为水泥硬化地面。

（二）其他可能因素排除情况

经公安机关对事故现场勘查、询问，排除他杀等情况。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失115万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

**，事故铲车驾驶员，安全意识淡薄，未取得铲车操作证，在驾驶铲车操作时，对现场地形观察不细，操作不当，致使铲车轮子驶出路基，导致车辆侧翻并造成其本人死亡。

（二）间接原因

1.公司安全生产主体责任不落实。一是安全管理混乱。**未建立安全风险分级管控制度，未建立健全并落实事故隐患排查治理制度[4]，对施工现场、施工人员和施工设备（铲车）缺乏有效管理，未安排专人在现场进行安全监护和统一协调。二是对相关方管理缺失。未将从业人员**纳入本单位从业人员统一管理，未对从业人员**进行安全生产规章制度、岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训[5]；未对**的相应资质（铲车操作证）进行有效核查，致使其未取得相应资格，上岗作业[6]。

2.公司**金矿（项目业主）安全生产主体责任缺失。一是**作为采矿权人和项目核准业主。在项目未取得有效核准文件[7]、

注释：[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一、二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

注释：[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

注释：[6]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第2.0.1条：特种设备操作人员应经过专业培训、考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证，并应经过安全技术交底后持证上岗。

注释：[7]《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）第六条：企业办理项目核准手续，应当向核准机关提交项目申请书；由国务院核准的项目，向国务院投资主管部门提交项目申请书。项目申请书应当包括下列内容：

(一)企业基本情况；

(二)项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等；

(三)项目利用资源情况分析以及对生态环境的影响分析；

(四)项目对经济和社会的影响分析。

企业应当对项目申请书内容的真实性负责。

未通过环评审批[8]、未办理施工许可[9]、未取得建设用地批准文件[10]的情况下，即将项目发包建设施工。**二是**在项目建设施工中，安全生产工作统一协调失控，铲车人员无证操作上岗引发事故发生。

3.相关监管部门及属地政府履职不到位。

（1）田东县应急管理局，安全生产综合监管履职缺位：一是事故核查研判不够严谨，事故性质研判存在偏差；二是矿山基建技改项目纳入综合监管不充分，对在建选矿基建项目监管存在盲区，未能及时纠治现场安全管理混乱等突出隐患。

（2）田东县住房和城乡建设局。履行建筑施工行业监管职责存在疏漏，对乡镇偏远封闭厂区内无前置审批手续的隐蔽性违

法律、行政法规规定办理相关手续作为项目核准前置条件的，企业应当提交已经办理相关手续的证明文件。

注释：[8]《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）第九条第一款：依法应当编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或者审查后未予批准的，建设单位不得开工建设。

注释：[9]《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；……

《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第 52 号）第三条第一款：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

注释：[10]《中华人民共和国土地管理法》第四十四条：建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。永久基本农田转为建设用地的，由国务院批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内，为实施该规划而将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的，按土地利用年度计划分批次按照国务院规定由原批准土地利用总体规划的机关或者其授权的机关批准。在已批准的农用地转用范围内，具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外，将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的，由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。

法建设项目巡查覆盖不足，未能及时发现并查处案涉项目无证施工的违法行为。

（3）田东县生态环境局，执法监管闭环不到位，对企业“未批先建”问题，作出行政处罚后，疏于跟踪督办，未倒逼企业停止违法建设、完善审批手续。

（4）田东县自然资源局，履行土地常态化监管职责不到位，在出具选址意见并明确用地报批要求后，未跟踪督导企业落实用地报批事宜，日常土地巡查不到位，对项目无正式用地批复即擅自占地开工建设的违法情形监管不到位。

（5）田东县工业和信息化局，对自治区工信厅核准的技改项目，在核准文件失效后企业仍申请技改跟踪服务不到位。

（6）义圩镇人民政府，安全生产属地监管责任履职不力，对辖区长期存在的违法建设、非法占地行为监管不到位，日常巡查监管工作落实不力。同时，事故核查不认真负责，信息上报把关不严。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关责任人员的处理建议

1.免予追究责任人员

，男，43岁，身份证号码：45272314，**有限公司委派到**公司承包的田东县**选矿厂任施工管理员，未取得铲车操作证驾驶铲车，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.建议移送司法机关处理的人员

，男，43 岁，身份证号码：4526*83618，户籍地址在广西田东县义圩镇义圩村号，系**公司**金矿主要负责人。作为采矿权人、项目业主，其明知项目土地未经审批、非法占用农用地建设，其行为涉嫌存在触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，建议由田东县公安局依法立案侦查，追究其刑事责任。

3.追究行政处罚人员

，女，45 岁，身份证号：45016623，户籍地址在南宁市西乡塘区**号，**公司法定代表人，作为安全生产第一责任人，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项规定[11]，对事故发生负有领导责任，建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[12]。

（二）相关责任单位的处理建议

1.公司，**存在未按照规定对从业人员进行安全生产教育和

注释：[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
注释：[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十九条第（一）项： 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款；

培训；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业；未建立安全风险分级管控制度，未建立事故隐患排查治理制度等问题，以上问题未遵守《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一、二款、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第2.0.1条规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[13]、第十一条第二款[14]规定，对事故发生负有责任。建议由田东县应急管理局对其予以行政处罚[15]。

2.公司**金矿**，作为矿区权属主体，对日处理400吨浮选金矿（砂）技改项目，无项目核准、环评批复、施工许可、建设用地审批等全部法定手续，仍在矿区范围内违法占用农用地动工建设、使用铲车施工等高危施工作业，致使重大安全隐患长期积淀，是诱发本次生产安全事故的重要原因。由县人民政府组织国土、住建、应急、环保、工信及义圩镇人民政府等部门，依法依

注释：[13]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

注释：[14]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

注释：[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

规关停并拆除相关生产设施设备及地上附属构筑物。

（三）其他处理建议

1.责成县应急管理局、自然资源局、住建局、田东生态环境局、工信局分别向田东县人民政府作出深刻书面检查。

2.责成田东县义圩镇党委、政府分别向田东县委、县政府作出深刻书面检查。

八、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢

事故相关企业及属地政府、监管部门未能深刻领会和践行“人民至上、生命至上”的理念，重经济发展、轻安全生产，对矿业领域长期存在的“先上车后补票”惯性思维和违法行为缺乏警惕，导致企业敢于在证照不全、手续全无的情况下冒险蛮干。

（二）企业主体责任缺失

以**公司为代表的涉事企业，法治观念与安全意识缺失，漠视法律法规规定，项目核准、环评审批、用地手续、工程建设等全流程存在多项违法行为。企业内部安全管理体系运转失效，从业人员安全教育培训、岗位资质审核流于形式，诸多问题叠加最终引发生产安全事故。

（三）部门监管责任落实不力

相关监管部门普遍存在“重审批、轻监管”，甚至“只审批、不监管”的现象。从自然资源、生态环境、住建、工信到应急部门，各环节监管层层失守，未能形成有效的监管合力。对企业的违法行为发现不及时、查处不到位。

（四）属地管理责任虚化弱化

义圩镇党委、政府对辖区内的企业缺乏有效的日常监管，巡查检查不到位，对发现的违法行为没有及时汇报相关职能部门进行依法处置。在信息报送环节，未能求真务实，导致事故性质被最初定性错误，在一定程度上影响了后续的应急处置和调查工作。

九、事故防范及整改措施建议

为深刻汲取事故教训，举一反三，坚决杜绝类似事故再次发生，提出如下整改措施:

（一）强化安全发展理念，筑牢安全生产防线

田东县各级党委政府及有关部门要深入学习领会关于安全生产的重要论述，牢固树立安全发展理念，始终把保护人民生命安全摆在首位。要正确处理安全与发展的关系，坚决摒弃“带血的 GDP”，不得以任何借口放松安全生产监管。要立即组织全县干部和企业负责人开展一次深刻的安全生产警示教育，将此事故作为典型案例，剖析原因，反思教训。

（二）深化“打非治违”行动，规范矿业开发秩序

由县自然资源局牵头，会同应急、生态环境、林业、水利、公安等部门，立即对全县范围内的矿山企业及相关选矿厂、尾矿库进行一次全面彻底的“地毯式”排查。重点检查采矿许可证、项目核准、环评批复、土地使用、建设施工等各类手续是否齐全、有效。对排查中发现的“未批先建”、“非法占地”、“无证开采”等违法行为，要建立台账，依法从严从重查处，该停产的坚决停产，

该关闭的坚决关闭，该恢复原貌的坚决恢复原貌。涉嫌犯罪的，一律移送司法机关。

（三）压实部门监管责任，补齐安全管理短板

严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，督促各行业监管部门依法履职、协同发力，全面堵塞安全监管漏洞。

应急管理部门要强化队伍专业素养，精准开展事故定性与调查处置工作，加大工矿商贸企业日常监督检查力度，从严查处企业安全生产主体责任悬空等问题。

住房和城乡建设部门要严把建设工程施工许可关口，严厉打击无证施工等违法行为，将矿山配套附属工程纳入常态化监管范畴。

生态环境部门要常态化督查企业环评制度落实情况，针对“未批先建”违法行为，坚持查处与整改并重，严格落实“先停后治”要求，全程跟踪督办整改成效。

自然资源部门要强化矿山企业用地监管，综合运用卫星遥感、无人机巡查等科技手段，及时排查处置非法占地、违规占用耕地及永久基本农田等问题。

工业和信息化部门要做实改扩建工业项目全周期服务，紧盯项目核准、备案后续运行情况，对核准文件失效、备案信息不实的项目，第一时间通报相关单位，并联合开展依法处置。

（四）夯实属地管理责任，提升基层治理能力

义圩镇及各乡镇党委、政府要主动扛起安全生产属地管理重

任，推动安全生产网格化管理向村（社区）延伸、实现全域覆盖。持续强化基层应急队伍和网格员能力建设，切实提升基层风险防控、隐患排查、信息报送工作水平。

**公司

“9·20”车辆伤害事故调查组

2026 年 7 月 9 日